# [٢١] أَبْوَابُ السِّيَرِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سهر عرف

## (١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ عرف

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: سهر أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ - كَانَ أَمِيْرَهُمْ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رضي الله عنه - حَاصَرُوْا قَصْرًا عرف مِنْ قُصُوْرِ فَارِسَ، فَقَالُوْا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: دَعُوْنِي، أَدْعُوْهُمْ كَمَا قوت سهر سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَدْعُوْهُمْ.

فَأَتَاهُمْ سَلْمَانُ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ فَارِسِيٌّ، تَرَوْنَ الْعَرَبَ يُطِيْعُوْنِي، فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ الَّذِي لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا،..... عرف سهر من الغنائم والفيء

---

سهر: قوله: أبواب السير: [بكسر ففتح، جمع سيرة بمعنى طريقة، وأصلها حالة السير، إلا أنها غلبت في لسان أهل الشرع على المغازي. (شرح الموطأ)] قوله: أبي البختري: [بفتح الموحدة والفوقية وبينهما معجمة.] قوله: ننهد إليهم: نهد إليه إذا زحف إليه ليقتله. وفي "القاموس": المناهدة: المناهضة في الحرب.
قوله: مثل الذي علينا: [من أحكام المسلمين من الحدود ونحوها.]

---

قوت: قوله: ألا ننهد إليهم: أي ننهض إليهم، يقال: نهد إلى القتال، أي نهض.

---

عرف: قوله: أبواب السير: يذكر في أبواب السير ما نقل عنه عليه السلام في الجهاد والغزوات، و له فن مستقل صنفت فيه الكتب.
**حكم الدعوة قبل القتال**: قوله: باب إلخ: قال الطحاوي رحمه الله: إن كانت أمارات أن الدعوة قد بلغتهم، فإبلاغها قبل القتال مستحب، وإلا فواجب، والتفصيل يطلب من كتب الفقه.
**ترجمة سلمان الفارسي** رضي الله عنه: قوله: سلمان الفارسي: من أبناء ملوك الفارس، اتفقوا على أن عمر سلمان لم يكن أقل من مئتين وخمسين، وقيل: عمره أزيد من ذلك، وقد أدرك وصي عيسى عليه السلام كما في "صحيح البخاري".
**حديث الباب يصلح دليلا للأحناف**: قوله: فلكم مثل الذي لنا وعليكم إلخ: هذا الحديث يصلح للدليل في أن يقتص من المسلم للذمي.

وَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا دِيْنَكُمْ تَرَكْنَاكُمْ عَلَيْهِ وَأَعْطُوْنَا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُوْنَ - الصغار: الذل

قَالَ: وَرَطَنَ إِلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ: وَأَنْتُمْ غَيْرُ مَحْمُوْدِيْنَ - وَإِنْ أَبَيْتُمْ نَابَذْنَاكُمْ عَلَى سَوَاءٍ.

قَالُوْا: مَا نَحْنُ بِالَّذِي يُعْطِي الْجِزْيَةَ، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُكُمْ.

فَقَالُوْا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَلَا نَنْهَدُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَدَعَاهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَى مِثْلِ هَذَا، ثُمَّ قَالَ: انْهَدُوْا إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَنَهَدْنَا إِلَيْهِمْ فَفَتَحْنَا ذَلِكَ الْقَصْرَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. وَحَدِيْثُ سَلْمَانَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يُدْرِكْ سَلْمَانَ ﷺ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيًّا ﷺ، وَسَلْمَانُ ﷺ مَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ ﷺ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأَوْا أَنْ يُدْعَوْا قَبْلَ الْقِتَالِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: إِنْ تُقُدِّمَ إِلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ فَحَسَنٌ،* يَكُوْنُ ذَلِكَ أَهْيَبَ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةُ [يَدْعُوْهُمْ] بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَحَسَنٌ».

---

سهر: قوله: رطن إليهم: أي تكلّم باللغة الفارسية. قوله: ألا ننهد إليهم: [أي ألا نقوم إليهم للحرب.] قوله: يدعوا قبل القتال: قال في "الدرّ المختار" وغيره من كتب الفقه: فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام؛ فإن أسلموا فبها، وإلا فإلى الجزية، فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا من الإنصاف، وعليهم ما علينا من الانتصاف، =

---

قوت: قوله: نابذناكم على سواء: قال صاحب "النهاية": أي: كاشفناكم، وقاتلناكم على طريق مستقيم مستو في العلم بالمنابذة بيننا وبينكم بأن نظهر لهم العزم على قتالهم، ويخبرهم به إخبارا مكشوفًا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا دَعْوَةَ الْيَوْمَ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُدْعَى. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُقَاتَلُ الْعَدُوُّ حَتَّى يُدْعَوْا، إِلَّا أَنْ يُعْجِلُوْا عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ. الدعوة

## (٢) بَابٌ

١٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ الْمَكِّيُّ - وَيُكْنَى بِأَبِي عَبْدِ اللهِ - الرَّجُلُ الصَّالِحُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَوْفَلِ ابْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابْنِ عِصَامٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يَقُوْلُ لَهُمْ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدًا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَهُوَ حَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ. سهر قطعة من الجيش

---

سهر = ولا يحل لنا أن نقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام، وندعو ندبًا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررًا فلا، وإلا يقبلوا الجزية، نستعين بالله، ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم، وقطع أشجارهم، وإفساد زرعهم، إلا إذا غلب على الظنّ ظفرنا.

قوله: أو سمعتم مؤذنا إلخ: لأن الأذان من شعائر الإسلام، ومن ثم قال العلماء: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان، كان للسلطان أن يقاتلهم. (س)

* * * *

## (٣) بَابٌ فِي الْبَيَاتِ وَالْغَارَاتِ

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ أَتَاهَا لَيْلًا، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ (سهر) وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ (من الإغارة) قَالُوْا: مُحَمَّدٌ، وَافَقَ - وَاللهِ - مُحَمَّدٌ الْخَمِيسَ (سهر). فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ» (أي جاء محمد مع الخميس).

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَحَدِيْثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْغَارَةِ بِاللَّيْلِ وَأَنْ يُبَيِّتُوْا، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبَيَّتَ الْعَدُوُّ لَيْلًا. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَافَقَ مُحَمَّدٌ الْخَمِيْسَ» يَعْنِي بِهِ الْجَيْشَ.

---

سهر: قوله: في البيات: وهو التبييت كالسلام والتسليم بمعنى شب خون كردن. قوله: بمساحيهم: جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة؛ لأنه من السحو: الكشف؛ لما يكشف به الطين عن وجه الأرض. (الطيبي) قوله: الخميس: الجيش، وإنما سمّي به؛ لأنه يخمس إلى ميمنة، وميسرة، وقلب، ومقدمة، وساقة، كذا في "المجمع".

* * * *

## (٤) بَابٌ فِي التَّحْرِيْقِ وَالتَّخْرِيْبِ

١٦٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ[سهر]، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ﴾ (الحشر: ٥). وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا، وَلَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَتَخْرِيْبِ الْحُصُوْنِ. وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَنَهَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ﵁ * أَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمِرًا أَوْ يُخَرِّبَ عَامِرًا، وَعَمِلَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ بِالتَّحْرِيْقِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَالثِّمَارِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ تَكُوْنُ فِي مَوَاضِعَ لَا يَجِدُوْنَ مِنْهُ بُدًّا، فَأَمَّا بِالْعَبَثِ فَلَا تُحَرَّقُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: التَّحْرِيْقُ سُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَنْكَى فِيْهِمْ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَنَهَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ﵁»: [يَزِيْدَ...].

---

سهر: قوله: البُوَيرة: بضم الباء الموحدة، موضع نخل لبني النضير. (الطيبي)

قوله: ما قطعتم: قال الطيبي: وفيه جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال الجمهور، وقيل: لا يجوز.

* * * *

## (٥) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْغَنِيْمَةِ

١٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - أَوْ قَالَ: أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ - وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي ذَرٍّ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو وَأَبِي مُوْسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَسَيَّارٌ هَذَا يُقَالُ لَهُ: سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ (قوت) بَحِيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

١٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فُضِّلْتُ (سهر) عَلَى الْأَنْبِيَاءِ (عرف) بِسِتٍّ: .....

---

سهر: قوله: فضلت: بلفظ المجهول، "بستّ" قد خصّ عليه بفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ذكر في كل موضع ما اتفق ذكره، و لم يقصد الحصر.

---

قوت: قوله: وعبد الله بن بَحير: قال العراقي: وقع في الأصول الصحيحة من كتاب الترمذي: بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة، والذي ذكره ابن ماكولا وغيره: ضم الموحدة وفتح الجيم، وهو الصواب.

---

عرف: الفرق بين الغنيمة والفيء واختلاف الأئمة في فتح مكة وخيبر وبيان فتح بني نضير: قوله: باب إلخ: الغنيمة ما حصل بإيجاف الخيل، والفيء غيره كما قال السرخسي رحمه الله في "المبسوط"، واتفقوا على أن في الغنيمة خمساً، ولا خمس في الفيء إلا عند الشافعي رحمه الله، واختلف في فتح مكة وخيبر أنه فتح صلحاً أو عنوةً، وحله وتأويله مني متعذر، كما أن تأويل قول السرخسي: "إن حصل بإيجاف الخيل والركاب فغنيمة وإلا ففيء إلخ" لم أدركه، وقد قال العلماء: إن فتح بني نضير عنوة، وفي الروايات أنهم حاصروهم أياماً، وفي القرآن إطلاق الفيء عليه. خصائص أخرى للنبي ﷺ: قوله: بست إلخ: في بعض الروايات أشياء أخر، ذكرها الحافظ في "فتح الباري" في التيمم.

أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ (سهر عرف) الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ (سهر) بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا (عرف) وَطَهُوْرًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

سهر: **قوله:** جوامع الكلم: **أي كلام يشتمل بإيجازه على كثير من المعاني، كقوله:** إنما الأعمال بالنيات، **وقوله:** الخراج بالضمان، **وقوله:** الغنم مع الغرم.

**قوله:** ونصرت بالرعب: **أي نصرني الله بإلقاء خوف في قلوب أعدائي، لا يقال: قد يقع الرعب من الملوك أيضًا؛ لأن المراد النصر بالرعب لا الرعب نفسه. (اللمعات)**

---

عرف: **بيان نظائره: قوله:** جوامع الكلم: **قد صنفت فيه الكتب، ونظائره: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" ومثله.**

**شرح كلمة "طهور": قوله:** طهوراً: **هذا إن كان صيغة مبالغة الطاهر فلا يصلح بمعنى المطهر، نعم إذا كان بمعنى الآلة، فيصلح له.**

* * * *

## (٦) بَابٌ فِي سَهْمِ الخَيْلِ عرف

١٦١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ ابْنُ أَخْضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَسَمَ حلي فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سهر بِسَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ بِسَهْمٍ.

---

سهر: قوله: للفرس بسهمين: قال في "الهداية": للفارس سهمان، وللراجل سهم عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: للفارس ثلاثة أسهُم، وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أسهم للفارس ثلاثة أسهُم، وللراجل سهمًا، ولأبي حنيفة: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ أعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا، فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله، وقد قال عليه السلام: للفارس سهمان وللراجل سهم، كيف؟ وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قسم للفارس سهمين، وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره. انتهى مختصرًا وتمامه في "فتح القدير".

---

عرف: اختلاف الأئمة في سهم الخيل وتوجيه حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وقال الثلاثة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وللراجل سهم، وحديث الباب لهم، وقال في "الهداية": إن الفرس بمعنى الفارس.

وأقول: إن روايات ابن عمر رضي الله عنهما بطرق أخرجها الزيلعي، وفي بعض طرق: الفرس، وفي بعضها: الفارس، ولا يجري تأويله إلا في الثاني، ورجال الطرق ثقات له. أقول: يحمل الحديث على الظاهر، ويقال: إنه يتنفل لا يسهم، والتنفيل ثابت عند الكل.

اختلاف الأئمة في التنفيل: ثم عند أبي حنيفة التنفيل من رأس الغنيمة قبل النقل إلى دار الإسلام، ومن الخمس بعد النقل، ومن خمس الخمس عند الشافعي رحمه الله، وأما عند أحمد رحمه الله فمن الأخماس الأربعة، ولا ينفل من خُمس الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إني لا أفضل البهيمة على الإنسان، وقال بعض الخصوم: إنه قياس في مقابلة النص، وقيل: إن القياس أيضاً ليس بقياس، وقال الحافظ في "الفتح": لا شبهة في أن القياس أجلى، لكنه خلاف النص. =

---

حلي: قوله: قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم: قلت: ظاهره يوافق الحنفية.

١٦١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ.

وَهَذَا حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، قَالُوْا: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

---

عرف = مستدل الأحناف: أقول: إن أعلى النصوص لنا ما أخرجه أبو داود "فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمس مائة، فيهم ثلاث مائة فارس، فالحساب لا يستقيم إلا على إعطاء الراجل سهماً وإعطاء الفارس سهمين، ولكن الروايات مختلفة في جيش خيبر، ويمكن التوفيق بأن بعض الرواة عد جميع من كان، وعد بعضهم المعتدِّين بلا تعداد خدمهم.

---

شيخ: قوله: ثلاثة أسهم: عندنا للفارس سهمان وللراجل سهم فقط، وعند البواقي حتى صاحبيه للفارس ثلاثة أسهم، ومؤيّدهم حديث الباب، ومؤيّدنا ما جاء في بعض الروايات: للفارس سهمان وللراجل سهم، والتأويل لحديث الباب: أن المراد من الفرس الفارس، ومن الرجل الراجل، وهذا هو المشهور، وعند شيخنا مدّ ظلّه تأويل آخر، وهو أن يكون السهم الثالث بطريق التفضيل، لا بطريق الحصة، كما روي أن سلمة بن الأكوع تقدّم من الجيش وأظهر الشجاعة، فأعطاه رسول الله ﷺ سهمين، وهذا سهم الفارس، ثم أعطاه سهم الراجل إنعامًا له، ولا سهم للعبد والذمي والنسوان والصبيان عند أبي حنيفة، وإن أعطاه الإمام بطريق الإنعام بغير تعيين السهم فجائز، وكذا من لم يكن شريكًا في الجهاد ولا شركة له في الغنائم، فما قال أبو موسى: "قدمت على النبي ﷺ بخيبر، فأسهم لنا من الذين افتتحوه"، فإما أن يقال: إن النبي ﷺ طلب الإجازة من المجاهدين، وأعطاه من الخمس، أو لم يكن له سهمًا لكن أعطاه كما يعطي لأهل الذمة والنساء والأطفال.

* * * *

## (٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّرَايَا سهر

١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو عَمَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَا يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ». سهر

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا يُسْنِدُهُ كَبِيْرُ أَحَدٍ غَيْرُ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ، وَإِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَقَدْ رَوَاهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

---

سهر: قوله: السرايا: جمع السرية وهي قطعة من الجيش.

قوله: خير الصحابة أربعة: قال أبو حامد [أي الغزالى]: المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه، وعن حاجة يحتاج إلى التردّد فيها، ولو كان ثلاثة لكان المتردّد واحدًا، فيبقى بلا رفيق، فلا يخلو عن خطر وضيق قلب؛ لفقد الأنيس، ولو تردّد اثنان لكان الحافظ وحده، يعني الرفقاء إذا كانوا أربعة خير من أن يكونوا ثلاثة؛ لأنهم إذا كانوا ثلاثة ومرض أحدهم وأراد أن يجعل أحد رفيقَيه وصيّ نفسه، لم يكن هناك من يشهد بإمضائه إلا واحد، فلا يكفي، ولو كانوا أربعة كفى شهادة اثنين، ذكره الطيبي.

قوله: ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة: أي لو صاروا مغلوبين لم يكن للقلة، بل لأمر آخر سواها، وإنما لم يكونوا قليلين، وإن كان الأعداء مما لا تعد ولا تحصى؛ لأن كل واحد من هذه الأثلاث جيش قوتل بالميمنة أو بالميسرة، أو القلب، فيكفيها، ومن ذلك قول الصحابة يوم حنين - وكانوا اثني عشر ألفًا -: لن نغلب اليوم من قلة، وإنما غلبوا عن إعجاب منهم، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾ (التوبة: ٢٥)، كذا في "الطيبي".

قوله: هذا الحديث عن الزهري: [اعلم أن أكثر النسخ الدهلوية يوجد فيها من هذا المقام إلى الباب تقديم وتأخير، وخلط في العبارة، والأحسن ما في هذه النسخة الجيدة، والله تعالى أعلم؛ فإنه مطابق بنسخة صحيحة من العرب، وكذا يطابقه بعض النسخ الدهلوية أيضًا.]

## (٨) بَابُ مَنْ يُعْطَى الْفَيْءَ

١٦١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُوْرِيَّ (سهر) كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ يَسْأَلُهُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَكَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ، فَيُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنَ (أي يعطين) مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأَمَّا يُسْهِمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأُمِّ عَطِيَّةَ ﷺ.

وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْهَمُ لِلْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلصِّبْيَانِ بِخَيْبَرَ، وَأَسْهَمَتْ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَسْهَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنِّسَاءِ بِخَيْبَرَ، وَأَخَذَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَيُحْذَيْنَ مِنَ الغَنِيْمَةِ» يَقُوْلُ: يُرْضَخُ لَهُنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الغَنِيْمَةِ، يُعْطَيْنَ شَيْئًا.

---

سهر: قوله: الحروري: [منسوب إلى الحروراء وهي قرية من العراق.]

* * * *

## (٩) بَابُ هَلْ يُسْهَمُ سهر لِلْعَبْدِ

١٦١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ رضي الله عنهما قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُوْا فِيَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَكَلَّمُوْهُ أَنِّي سهر مَمْلُوْكٌ. قَالَ: فَأَمَرَ بِي، فَقُلِّدْتُ السَّيْفَ فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ سهر قوت الْمَتَاعِ. وَعَرَضْتُ عَلَيْه رُقْيَةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَجَانِيْنَ، فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ لَا يُسْهَمَ لِلْمَمْلُوْكِ، وَلَكِنْ يُرْضَخُ لَهُ بِشَيْءٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

---

سهر: قوله: يسهم للعبد: قال في "الهداية": ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي ولا ذمي، ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام؛ لما روي أنه ﷺ كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد، وكان يرضخ لهم، ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل؛ لأنه دخل لخدمة المولى، فصار كالتاجر، وهو إذا قاتل يرضخ له؛ لأنه دخل للتجارة لا للقتال، والمرأة ترضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى.

قوله: وكلّموه: عطف محلى قوله: "فكلموا فيّ" أي كلموا في حقي وشأني أولا بما هو مدح لي، ثم أتبعوه بقولهم: إني مملوك. (الطيبي) قوله: فقلّدت: أي أمرني بأن أحمل السلاح، وأكون مع المجاهدين، لأتعلّم المحاربة، فإذا أنا أجره، أي أجر السيف على الأرض من قصر قامتي لصغر سني. (المجمع)

قوله: من خرثي: هو - بالضم - أثاث البيت وأسقاطه، وإنما رضخه بهذا؛ لأنه كان مملوكًا. (الطيبي)

---

قوت: قوله: من خرثي المتاع: بضم الخاء المعجمة وراء ومثلثة: أثاث البيت.

* * * *

## (١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُوْنَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ

١٦١٥ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبْرَ (سهر قوت) لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ (حلي) بِمُشْرِكٍ (بفتح نون الشجاعة)». وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: لَا يُسْهَمُ (سهر حلي) لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ قَاتَلُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ الْعَدُوَّ. وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوْا الْقِتَالَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ.

---

سهر: قوله: بحرة الوبر: بفتح فسكون، ناحية من أعراض المدينة [العرض الجانب]. (مجمع البحار)

قوله: لا يسهم لأهل الذمة إلخ: قال في "الهداية": ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذميّ، ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام؛ لما روي أنه عليه السلام كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد، وكان يرضخ لهم، ولما استعان عليه السلام باليهود على اليهود لم يعطِهم شيئًا من الغنيمة، يعني لم يسهم لهم.

---

قوت: قوله: بحرة الوبر: بفتح الواو والباء الموحدة، وقيل: بسكونها، مكان بينه وبين المدينة أربعة أميال.

---

حلي: قوله: ارجع فلن أستعين بمشرك: قلت: فيه حكم الاستعانة بمشرك في شعائر الإسلام كبناء المسجد.

قوله: لا يسهم لأهل الذمة: قلت: وهو مذهب الحنفية قبل الإحراز والقسمة.

وَيُرْوَى عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنْ اليَهُوْدِ قَاتَلُوْا مَعَهُ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا.*

١٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ - عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ الأَشْعَرِيِّيْنَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الَّذِينَ افْتَتَحُوْهَا.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.(١) قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِيْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْهَمَ لِلْخَيْلِ أُسْهِمَ لَهُ.**

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة: [هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «بِهَذَا».

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أُسْهِمَ لَهُ»: [وَبُرَيْدٌ يُكْنَى أَبَا بُرْدَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عَيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا.]

---

(١) وفي بعض النسخ: "عند بعض أهل العلم".

---

سهر: قوله: ويروى عن الزهري إلخ: قال ابن الهمام: وهو منقطع، وفي سنده ضعف، مع أن يحيى بن القطّان كان لا يرى مراسيل الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هي بمنزلة الريح، ولا شكّ أن هذه لا تقاوم أحاديث المنع في القوة، فكيف تعارضها؟

قوله: من لحق بالمسلمين إلخ: قال في "الهداية": وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام، شاركوهم فيها، قال ابن الهمام: أما إسهامه لأبي موسى الأشعري فقال ابن حبان: إنما أعطاهم من خمس الخمس؛ ليستميل قلوبهم، لا من الغنيمة، وهو حسن، ألا ترى أنه لم يعط غيرهم ممن لم يشهدها [أي خيبر].

## (١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْتِفَاعِ بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ

١٦١٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ، قَالَ: «أَنْقُوْهَا غَسْلًا وَاطْبَخُوْا فِيْهَا»، وَنَهَى عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ، وَأَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ، إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ﷺ.

١٦١٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ ابْنَ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ[1] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "عائذ الله بن عبيد الله" بدل قوله: "عائذ الله بن عبد الله".

* * * *

## (١٢) بَابٌ فِي النَّفَلِ

١٦١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ (سهر) فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَمَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ. وَحَدِيْثُ عُبَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٦٢٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَفَّلَ (قوت) سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ (قوت) يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ.

أخذه زيادة عن السهم

---

سهر: قوله: ينفل في البدأة الربع: النفل: اسم لزيادة يخصّ بها الإمام بعض الجيش على ما يعاينه من المشقّة لمزيد سعي واقتحام خطر. والتنفيل: إعطاء النفل، وكان ﷺ ينفل الربع، أي في البَدأة، وهي ابتداء سفر الغزو، وكان إذا نهضت سريّة من جملة الجيش وابتدروا إلى العدو، وأوقعوا بطائفة منهم، فما غنموا كان يعطيهم منها الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، وكان ينفل الثلث في الرجعة، وهي قفول الجيش من الغزو، فإذا قفلوا ورجعت طائفة منهم، فأوقعوا بالعدو مرةً ثانيةً كان يعطيهم مما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشقّ، والخطر فيه أعظم، وحكي عن مالك: أنه كان يكره التنفيل. (الطيبي)

قوله: ذا الفقار: [هو سيف العاص بن منبه، قتل يوم بدر كافرا فصار إلى النبي ﷺ، ثم صار إلى علي ﷺ. (القاموس)]

---

قوت: قوله: تنفل سيفه: أي أخذه من الأنفال. قوله: ذا الفقار: بفتح الفاء والقاف، وآخره راء، سمي به؛ لأنه كان فيه حفر صغار حسان.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْـهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْـمِ فِي النَّفَلِ مِنَ الخُمُسِ، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَفَّلَ فِي مَغَازِيْهِ كُلِّهَا، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ الْمَغْنَمِ وَآخِرِهِ.

قَالَ ابْنُ مَنْصُوْرٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ إِذَا فَصَلَ بِالرُّبُعِ بَعْدَ الْخُمُسِ وَإِذَا قَفَلَ بِالثُّلُثِ بَعْدَ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ: يُخْرِجُ الْخُمُسَ ثُمَّ يُنَفِّلُ مِمَّا بَقِيَ، وَلَا يُجَاوِزُ هَذَا. وَهَذَا الْحَدِيْثُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: النَّفَلُ مِنَ الْخُمُسِ. قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ.

---

سهر: قوله: بعد الخمس: هذا يدل على أنه يعطى من الأخماس الأربعة التي هي للغانمين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق، وقال سعيد بن المسيّب والشافعي وأبو عبيد: إنما يعطى النفل من خمس الخمس سهم النبي ﷺ. (الطيبي)

---

حلي: قوله: يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي: قلت: حاصل الكلام: أن الخمس يخرج أولاً، ثم ينفل من الأربعة الأخماس إن رأى الإمام، ومن النفل السلب، لكن لا يخرج منه الخمس؛ لأنه ليس بغنيمة إن لم يعلن، فإن لم ير قسم كسائره.

---

شيخ: قوله: النفل: اختلف فيه، فقال البعض: إنه يخرج من الخمس، وقال البعض: يخرج من ما بقي بعد إخراج الخمس، وقال أبو حنيفة: التفويض إلى الإمام، إن شاء أخرج من الخمس، وإن شاء أخرج مما بقي.

* * * *

## (١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ عرف

١٦٢١ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ». وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ. شيخ سهر

١٦٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَأَنَسٍ وَسَمُرَةَ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ﷺ. ابن عيينة

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الْخُمُسَ. سهر

---

سهر: قوله: فله سلبه: السلَب - بفتح اللام - ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه، وكذا ما على مركبه من السرج والآلة. قال في "الهداية": لا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال، ويحرض به على القتال، فيقول: من قتل قتيلاً فله سلَبه، أو يقول للسريّة: وقد جعلت لكم الربع بعد الخمس، أي بعد ما رفع الخمس.

قوله: وقال بعض أهل العلم: ذهب الشافعي إلى أن النفل للغير من خمس الخمس سهم النبي ﷺ، ومن متمسّكاته =

---

عرف: **معنى السلب ومحمل حديث الباب عند الأئمة**: قوله: باب إلخ: السلب ما على الرجل من الثياب والسلاح لا الفرس، وحديث الباب عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله في النفل، وعند أحمد والشافعي رحمهما الله تشريع كلي، فالخلاف في الغرض، وقوله عليه السلام: من قتل قتيلاً فله سلبه في غزوة حنين.

---

شيخ: قوله: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه: فيه اختلف، فقال البعض: هذا حكم عام كلي أن من قتل قتيلاً فلا يجوز أن يعطى سلبه لغيره، وقال أبو حنيفة: هذا أيضًا مفوَّض إلى الإمام، إن شاء أعطاه أو لم يعطه، أو أعطاه كله أو بعضه، كما فعل عمر بن الخطاب ﷺ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: النَّفَلُ أَنْ يَقُوْلَ الْإِمَامُ: مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيْهِ الْخُمُسُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ شَيْئًا كَثِيْرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه.

## (١٤) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

١٦٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. وَهَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

---

سهر = قول ابن المسيّب: النفل من الخمس، وذهب أحمد وإسحاق إلى أن النفل من الأربعة الأخماس، وأجيب عن قول ابن المسيّب: أن تنفل النبي ﷺ لنفسه كتنفل سيفه يوم بدر كان من الخمس، كما يدلّ عليه حديث ابن عباس: لا أنفال لغيره، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. (الشاه ولي الله)

قوله: نهى رسول الله ﷺ عن شراء المغانم: المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقّف على القسمة، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة، يعني لو باع أحد من المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز؛ لأن نصيبه مجهول، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالإعراض، والملك المستقرّ لا يسقط بالإعراض، كذا في "الطيبي".

* * * *

## (١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا

١٦٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ وَهْبِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﷺ أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ رُوَيْفِعِ ابْنِ ثَابِتٍ ﷺ. وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ ﷺ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِالْعِدَّةِ. كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى (سهر) بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.

---

سهر: قوله: عيسى بن يونس: [وفي نسخة صحيحة: "علي بن يونس".]

* * * *

## (١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْمُشْرِكِيْنَ سهر

١٦٢٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيْصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، فَقَالَ: «لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. سهر قوت حلي قوت سهر

قَالَ مَحْمُوْدٌ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ مَحْمُوْدٌ: وَقَالَ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ،

---

سهر: قوله: طعام المشركين: [ليس في الحديث ذكر طعام المشرك إلا أن يقال: إن النصارى والمشركين في ذلك سواء.] قوله: لا يتخلجن: أي لا يتحرّك فيه شيء من الشك، ويروى بالحاء المهملة، وأصل الاختلاج الحركة والاضطراب. قوله: "ضارعت" أي شابهت النصرانية والرهبانية في تضييقهم وتشديدهم، وكيف وأنت على الحنيفية السهلة، كذا في "مجمع البحار".

قوله: ضارعت فيه النصرانية: لأن النصارى يتحرزون عن طعام من لم يكن من ملتهم.

---

قوت: قوله: لا يتخلجن: قال العراقي: اختلفت الرواية فيه فالمشهور أن فاء الكلمة خاء معجمة، أي لا يتحرك فيه شيء من الريبة والشك، وأصل الاختلاج الحركة والاضطراب، وذكره الهروي في "الغريبين" بالحاء المهملة على تقدمها على التاء، من الافتعال، والأول من التفعل، وأصله من الخلج، وهو الحركة والاضطراب أيضًا.

قوله: في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية: قال العراقي: اختلف في جوابه ﷺ هل هو منع من المسؤول فيه أو إذن فيه؟ فالمشهور أنه إذن فيه وهو الذي اعتمده المصنف. وقال أبو موسى المديني: أنه منع منه، فقال: وذلك أنه سأله عن طعام النصارى، فكأنه أراد أن لا يتحركن في قلبك شك، أن ما شابهتَ فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه.

---

حلي: قوله: لا يتخلجنّ في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية: قلت: هذا إذا احترز بمحض مخالفة الملة، أما إذا احترز بشبهة شرعية فلا.

عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

## (١٧) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيْقِ بَيْنَ السَّبْيِ

١٦٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ[1] الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيٌّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ﵁. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوْا التَّفْرِيْقَ بَيْنَ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ.

---

(١) وفي نسخة: "عمر بن حفص" بدل قوله: "حفص بن عمر".

---

سهر: قوله: من فرّق بين والدة وولدها: أي ببيع أو هبة أو نحوه، لا بحقّ مستحقّ، كدفع أحدهما بالجناية والردّ بالعيب، كذا في "الهداية". وقوله: "بين والدة وولدها" قالوا: تخصيص الذكر بهما لوفور شفقة الأم، أو لوقوع القضية فيها، وألحقوا بها حكم الأب والجدّ والجدّة، والمذهب عندنا كراهة تفريق صغير عن ذي رحم محرم، والتقييد بالصغير يخرج الكبير، وحد الكبير عند الشافعي: أن يبلغ سبع سنين أو ثمانيًا، وعندنا أن يحتلم، وقال أحمد: لا يفرق بين الوالدة وولدها وإن كبر واحتلم. (اللمعات)

* * * *

## (١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأُسَارَى وَالْفِدَاءِ

١٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ - وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ - وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ (عرف)، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ جِبْرَئِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: خَيِّرْهُمْ (عرف) - يَعْنِي أَصْحَابَكَ - فِي أُسَارَى بَدْرٍ: الْقَتْلَ، أَوْ الفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلَ[1] مِثْلُهُمْ»، قَالُوا: الْفِدَاءَ وَيُقْتَلَ مِنَّا. (سهر) وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي بَرْزَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنهم.

---

(١) وفي نسخة: "قابلا" بدل قوله: "قابل".

---

سهر: قوله: ويقتل منا: إنما اختاروا ذلك رغبة منهم في أسارى بدر، وفي نيلهم درجة الشهادة في السنة القابلة بقتل الكفار إياهم ورقة منهم عليهم بقرابة بينهم، وهذا الحديث مشكل جدًا؛ لمخالفته ما يدل عليه ظاهر التنزيل، ولما صحّ من الأحاديث في أمر أسارى بدر أن أخذ الفداء كان رأيًا رأوه، فعوتبوا عليه، ولو كان هناك تخيير بوحي سماوي لم تتوجّه المعاتبة عليه، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ (الأنفال: ٦٧).

أقول - وبالله التوفيق -: لا منافاة بين الحديث والآية، وذلك أن التخيير في الحديث وارد على سبيل الاختيار والامتحان، ولله أن يمتحن عباده بما شاء، امتحن الله تعالى أزواج النبي ﷺ بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ (الأحزاب: ٢٨)، وامتحن الناس بتعليم السحر في =

---

عرف: ضبط اسم الراوي: قوله: عن عبيدة عن علي إلخ: عبيدة بفتح الأول على فعيلة.

بيان إشكال والجواب عنه: قوله: خيّرهم يعني أصحابك إلخ: ههنا إشكال، وهو أن أسارى بدر قد شوور في حقهم، فقال عمر رضي الله عنه: يقتلون ويقتل كل قريب قريبه، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء، واختاره النبي ﷺ ثم نزل العتاب كما في الروايات، قال عليه السلام: كان العقاب على رأس هذه الشجرة لو لم يكن عمر، فإذا كان الله تعالى قد خيّر فكيف العتاب؟ والجواب بـ اللهم إن العتاب لعله على اختيار الشق المرجوع.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ. وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبِيْدَةَ،(١) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ اسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ.

١٦٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو. وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

---

(١) وفي النسخة الهندية زيادة: " عن علي رضي الله عنه" بعد قوله: "عن عبيدة".

---

سهر = قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ﴾ (البقرة: ١٠٢) الآية، ولعل الله تعالى امتحن النبي ﷺ وأصحابه بين القتل والفداء، وأنزل جبريل عليه السلام بذلك، هل هم يختارون ما فيه رضى الله تعالى من قتل أعدائه أم يؤثرون الأعراض العاجلة من قبول الفدية؟ فلما اختاروا الثاني عوتبوا بقوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ الآية. (الطيبي مختصراً)
قوله: الحفري: [بفتح المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة. (التقريب)]

---

عرف: قوله: مرسلا إلخ: إذا كان مرسلاً، فذكر عليّ ليس في موضعه كما وجد في النسخ.
**حكم الأسارى**: قوله: فدى رجلين من المسلمين إلخ: الأسارى عندنا تقتل أو تسترق، وفي المفاداة بالنفس أو المال تردد، وعندي أنهما جائزان كما روي عن محمد بن الحسن، وفي "الدر المختار" وحرم منهم. أقول: إن أكثر أرباب التصنيف إلى نسخ المنّ بالآية: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (البقرة: ١٩١)، وفي "السير الكبير" لمحمد ابن الحسن رحمه الله: أن المنَّ جائز بشرط أن يرى الإمام مصلحة، والتمسك بحديث ثمامة وحديث آخر.

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْأُسَارَى، وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَيَفْدِيَ (عرف) مَنْ شَاءَ. وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ (حلي) هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (محمد: ٤) نَسَخَتْهَا ﴿وَاقْتُلُوهُمْ[1] حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (البقرة: ١٩١). حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: إِذَا أُسِرَ الْأَسِيْرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنْ قَدَرُوْا أَنْ يُفَادُوْا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا. قَالَ إِسْحَاقُ: الْإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَعْرُوْفًا فَأُطْمِعَ بِهِ الْكَثِيْرَ.*

---

* وَقَدْ ضَبَطَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخُ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط: [فَأَطْمَعَ بِهِ الْكَثِيْرَ].

---

(١) وفي النسخة الهندية: "فاقتلوهم" بدل قوله: "واقتلوهم".

---

عرف: ضبط الكلمة "ويفدي من شاء": قوله: ويفدي من شاء: أقول: الأصوب "يفادي من شاء" من المفاعلة.

---

حلي: قوله: أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾: قلت: وهو مذهب أبي حنيفة.

* * * *

## (١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

١٦٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَقْتُوْلَةً، فَأَنْكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَرَبَاحٍ - وَيُقَالُ: رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيْعِ - وَالْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيْعٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنهم.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوْا قَتْلَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ فِيْهِمْ وَالْوِلْدَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَرَخَّصَا فِي الْبَيَاتِ.

شب خون زدن

١٦٣٠ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَوْلَادِهِمْ، قَالَ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

سهر: قوله: ونهى عن قتل النساء والصبيان: قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن يقتل في شيء من المغازي صبي ولا امرأة ولا شيخ فانٍ، إلا أن تقاتل المرأة فتقتل. (الموطأ لمحمد رحمه الله)

قوله: هم من آبائهم: قال النووي: اختلف العلماء في من مات من أطفال المشركين، فمنهم من يقول: هم تبع لآبائهم في النار، ومنهم من توقف فيهم، والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون - أنهم من أهل الجنة، واستدل بأشياء، منها حديث إبراهيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي ﷺ وحوله أولاد الناس، قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، رواه البخاري في صحيحه. =

## (٢٠) بَابٌ

١٦٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ - فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا».

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ رَجُلًا فِي هَذَا الْحَدِيْثِ. وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ. وَحَدِيْثُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ.

---

سهر = ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (الإسراء: ١٥)، ولا يتوجّه على المولود التكليف حتى يبلغ، فيلزم الحجة، وهذا متفق عليه. أقول - والعلم عند الله -: الحق التوقف لما ورد في "مسند أحمد بن حنبل" عن علي ﷺ في حديث خديجة ﷺ في أولادها، هذا كله ما في "الطيبي".

* * * *

## (٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُوْلِ

١٦٣٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنَ الكِبْرِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ.

١٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ ثَلَاثٍ: الْكَنْزِ وَالْغُلُوْلِ وَالدَّيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». هَكَذَا قَالَ سَعِيْدٌ: «الْكَنْزُ». وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيْثِهِ: «الْكِبْرُ»، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ مَعْدَانَ». وَرِوَايَةُ سَعِيْدٍ أَصَحُّ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بَرِيْءٌ مِنْ»: [ثَلَاثٍ...].

---

سهر: قوله: من ثلاث الكنز إلخ: الكنز لغةً: المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه الواجب لم يبقَ كنزًا شرعًا، وإن كان مكنوزًا لغةً، ويشهد عليه ما ورد: كل ما أديت زكاته فليس بكنز، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (التوبة: ٣٤)، وقيل: الآية منسوخة، وقيل: خاصّ بأهل الكتاب، كذا في "المجمع". قوله: الغلول: الخيانة من المغنم، والمراد من الدين حقوق العباد.

---

قوت: قوله: وقال أبو عوانة في حديثه الكبر: بكسر الكاف وسكون الموحدة والراء، ورواية سعيد بفتح الكاف، ونون، وزاي، ورواية سعيد أصحّ. قال العراقي في إسقاط الراوي واللّفظ معًا، فإنّ الصواب في الرواية "الكنز" بالنون والزاي، هكذا ذكره الدارقطني، وقال: إن من رواه بالموحدة والراء فهو تصحيف.

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ (الخلال) أَبُو زُمَيْلٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا قَدْ اسْتُشْهِدَ. قَالَ: «كَلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ (سهر) قَدْ غَلَّهَا (يقال له: كركرة)». قَالَ: «قُمْ يَا عُمَرُ، فَنَادِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُوْنَ،[1] ثَلَاثًا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

## (٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

١٦٣٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنَ الأَنْصَارِ، يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى (جمع جريح). وَفِي الْبَابِ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رضي الله عنها. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة: "المؤمن" بدل قوله: "المؤمنون".

---

سهر: قوله: بعباءة إلخ: العباء: كساء كالعَباءة. (القاموس) العباء والعباءة ضرب من الأكسية، والجمع عباءات، قاله الطيبي.

* * * *

## (٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُوْلِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ كِسْرَى (عرف) أَهْدَى لَهُ[1] فَقَبِلَ، وَأَنَّ الْمُلُوْكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَثُوَيْرٌ هُوَ ابْنُ أَبِي (ابن أبي فاختة) فَاخِتَةَ، اسْمُهُ* سَعِيْدُ بْنُ عِلَاقَةَ، وَثُوَيْرٌ يُكْنَى أَبَا جَهْمٍ.

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ (سهر)، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ هَدِيَّةً لَهُ نَاقَةً،[2] فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَسْلَمْتَ؟» فَقَالَ: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي نُهِيْتُ (سهر) عَنْ زَبْدِ (قوت) الْمُشْرِكِيْنَ».

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط زِيَادَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ: «اسْمُهُ»: [وَأَبُو فَاخِتَةَ...].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَبْلَ رَقْمِ: (١٦٣٧): [بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ هَدَايَا الْمُشْرِكِيْنَ].

---

(١) وفي نسخة: "إليه" بدل قوله: "له".

(٢) وفي نسخة: "أو ناقة".

---

سهر: **قوله:** الشخير: بكسر الشين وشدّ الخاء المعجمتين وسكون التحتية فراء، كذا في "المغني".

**قوله:** فإني نهيت عن زبد المشركين: هو بسكون الباء، الرفد والعطاء، قيل: لعله منسوخ؛ لأنه قبل هدية غير واحد =

---

قوت: **قوله:** عن زبد المشركين: بفتح الزاي وسكون الموحدة: الرفد والعطاء، يقال: منه "زَبَدَه يَزْبِدُه" بالكسر.

---

عرف: **وهم الراوي: قوله:** إن كسرى أهدى له إلخ: **أقول:** لم أجد متى أهدى إلى النبي ﷺ وقبل هديته؛ فإنه خرق كتابه عليه السلام حين كتب إليه، وأرسل أحشاءه إلى المدينة، ليأتوا بالنبي ﷺ، فعندي أنه وهم الراوي قطعاً، وههنا مصداق قول الشافعي رحمه الله: أخذ فلان طريق المجرة إلخ، أي (كهكشاں) كان يقولها الشافعي فيمن يغلط.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ» يَعْنِي هَدَايَاهُمْ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ هَدَايَاهُمْ. وَذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ الْكَرَاهِيَةُ، وَاحْتُمِلَ[حلي] أَنْ يَكُوْنَ هَذَا بَعْدَ مَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُمْ ثُمَّ نُهِيَ عَنْ هَدَايَاهُمْ.

## (٢٤) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ

١٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ أَمْرٌ فَسُرَّ بِهِ، فَخَرَّ سَاجِدًا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رَأَوْا سَجْدَةَ الشُّكْرِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «رَأَوْا سَجْدَةَ الشُّكْرِ»: [وَبَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ.]

---

سهر = من المشركين، وقيل: ردّه ليغيظه، فيحمله على الإسلام، أو لأن للهدية موضعًا من القلب، لا يجوز أن يميل بقلبه إلى مشرك، ومن قبله منهم فأهل كتاب لا مشرك. (مجمع البحار)

---

عرف: **حكم سجدة الشكر**: قوله: باب إلخ: روى مشايخنا عن أبي حنيفة رحمه الله أن سجدة الشكر ليست بشيء، ومثله روي عن مالك، ثم في شرح قول أبي حنيفة قيل: إنه مكروه، وقيل: ليس بشكر كامل، والكمال في الركعتين، واختاره ابن عابدين والحموي محشي "الأشباه"، وهو المختار لصحة الأحاديث، وقال في "الدر المختار": سجدة الشكر مستحبة، وبه يفتى.

---

حلي: قوله: واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم: أقول في الجمع: إن القبول أولى للمصلحة، والرد أولى للمفسدة.

## (٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ عرف شيخ

١٦٣٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ». قوت سهر يَعْنِي تُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.*

١٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ غَرِيْبٌ»: [وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، وَكَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ قَدْ سَمِعَ مِنَ الوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَالْوَلِيْدُ بْنُ رَبَاحٍ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَهُوَ مَقَارِبُ الْحَدِيْثِ.]

---

سهر: قوله: لتأخذ للقوم: يعني تجير، يقال: آجرت فلانًا على فلان أغثته منه ومنعته، وإنما فسّره به لإبهامه؛ فإن مفعول قوله: "لتأخذ" محذوف أي الأمان، والدال عليه قرائن الأحوال. (الطيبي)

---

قوت: قوله: إن المرأة لتأخذ على القوم: قال العراقي: وقع في سماعنا وفي النسخ الصحيحة من كتاب الترمذي: "لتأخذ للقوم"، والذي ذكره المزي في "الأطراف" عن "الترمذي": "على القوم"، وزعم بعضهم أنه الصواب.

---

عرف: **من له حق الأمان**: قوله: باب إلخ: لكل مسلم حق في أمان الكافر، ويصير الكافر مأموناً، نعم لو رأى الإمام عدم المصلحة فله نبذه ويعذر من آمن، ولا يجوز تعرضه قبل النبذ بسوء.

---

شيخ: قوله: أمان المرأة والعبد: أمان الحرائر معتبر، أعم من أن يكون الرجال أو النساء، وأمان العبد يجوز عند غير أبي حنيفة، ولا يجوز عند أبي حنيفة؛ لأن أهل الأمان من له ولاية إلا إذا أجاز الإمام فله ذلك، وأمان الحرائر لا يجوز للإمام أن ينقضه.

عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بنت أبي طالب رضي الله عنها: أَنَّهَا قَالَتْ: أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي سهر، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَجَازُوْا أَمَانَ الْمَرْأَةِ،(١) وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ: أَجَازَا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ سهر.* وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّهُ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ.

وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها، وَاسْمُهُ يَزِيْدُ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَعْطَى الْأَمَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى(٢) كُلِّهِمْ عرف.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْمَ عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَجَازَا أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ»: [وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.]

---

(١) وفي نسخة: زيادة "والعبد" بعد قوله: "المرأة". (٢) وفي نسخة: "عن" بدل قوله: "على".

---

سهر: قوله: أحمائي: [جمع حمو وهم أقارب الزوج. (المجمع)] قوله: أمان المرأة والعبد: قال في "الهداية": وإذا آمن رجل حرّ أو امرأة حرّة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة، صحّ أمانهم، ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم، والأصل فيه قوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. والله أعلم بالصواب.

---

عرف: **فتوى بعض المعاصرين تمسكا بحديث الباب:** قوله: ذمة المسلمين إلخ: أفتى بعض أرباب الفتوى أن أناس العصر لو خالفوا نصارى العصر، فغدر ونقض العهد، وتمسكوا بحديث الباب. أقول: إنه قياس علماء العصر؛ فإن الحديث في صورة المحاربة، وإني لا أتكلم إلا في أن المسألة ليست في كتب الفقهاء نفياً ولا إثباتاً، وإن كان الحكم ما قالوا، وظني أن معاهدة أناس العصر تنحصر عليهم، ولا تسري إلى الغير.

## (٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ

١٦٤١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيْرُ فِي بِلَادِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ (سهر) لَا غَدْرٌ.

وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ﷺ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا (سهر) يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ (سهر) يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ». قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ ﷺ بِالنَّاسِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

سهر: قوله: وفاء لا غدر: فيه اختصار وحذف لضيق المقام، أي ليكن منكم وفاء لا غدر، يعني بعيد من أهل الله وأمة محمد ﷺ ارتكاب الغدر، وللاستبعاد صدَّر الجملة بقوله: الله أكبر، وإنما كره عمرو بن عبسة ﷺ ذلك؛ لأنه إذا هادنهم إلى مدة، وهو مقيم في وطنه، فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المضروبة كالمشروط مع المدة في أن لا يغزوهم فيها، فإذا سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي كانوا يتوقّعونه، فعدّ ذلك عمرو غدرًا.

قوله: ولا يشدنه: [عبارة عن عدم التغيير في العهد فلا تذهب إلى اعتبار معاني مفرداتها. (الطيبي)]

قوله: أو ينبذ إليهم على سواء: أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في علم ذلك على السواء. (الطيبي)

* * * *

## (٢٧) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ ابْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ (سهر) لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسٍ رضي الله عنهم. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»: [وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ»، فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ مَرْفُوْعًا.]

---

سهر: قوله: ينصب: [كناية عن فضيحته على رؤوس الأشهاد.]

* * * *

## (٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّزُوْلِ عَلَى الْحُكْمِ

١٦٤٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَطَعُوْا أَكْحَلَهُ (سهر) أَوْ أَبْجَلَهُ (سهر)، فَحَسَمَهُ (سهر) رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّارِ فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَتَرَكَهُ فَنَزَفَهُ (سهر) الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: (عدم قطع الدم) اللّٰهُمَّ لَا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ.

(أراد هلاكهم) فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ فَمَا قَطَرَ قَطْرَةً حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَالُهُمْ وَتُسْتَحْيَى نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِيْنُ بِهِنَّ الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَصَبْتَ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ». وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهِمْ انْفَتَقَ (فتح) عِرْقُهُ فَمَاتَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَعَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوْا شُيُوْخَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاسْتَحْيُوْا شَرْخَهُمْ». وَالشَّرْخُ: الْغِلْمَانُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنْبِتُوْا (سهر). هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ.

---

سهر: قوله: أكحله: [عرق في وسط الذراع يكثر فصده. (المجمع)] قوله: أبجله: [عرق في باطن الذراع. (المجمع)] قوله: فحسمه: أي قطع الدم عنه بالكيّ. قوله: فنزفه الدم: أي خرج منه الدم. (مجمع البحار) قوله: لم ينبتوا: من الإنبات، أي لم ينبتوا شعر عانتهم أي لم يبلغوا، فالإنبات جعل علامة للبلوغ.

١٦٤٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ ﷺ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ[1] لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِي.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُمْ يَرَوْنَ الْإِنْبَاتَ بُلُوْغًا إِنْ لَمْ يُعْرَفْ احْتِلَامُهُ وَلَا سِنُّهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

## (٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِلْفِ

١٦٤٦ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَوْفُوْا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُهُ - يَعْنِي الْإِسْلَامَ - إِلَّا شِدَّةً وَلَا تُحْدِثُوْا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة: "ممن" بدل قوله: "فيمن".

---

سهر: قوله: أوفوا بحلف الجاهلية: أصل الحلف المعاقدة على التعاضد والتساعد والإنفاق، فما كان في الجاهلية على الفتن والقتال من القبائل فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله ﷺ: لا حلف في الإسلام، وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام فذلك الذي قال فيه ﷺ: أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. (الطيبي)

قوله: ولا تحدثوا حلفًا: أي في الإسلام، والتنكير فيه يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون للجنس، أي لا تحدثوا حلفًا مّا. والآخر: أن يكون للنوع. قال المظهر: يعني إن كنتم حلفتم في الجاهلية، بأن يعين بعضكم بعضًا، ويرث بعضكم من بعض، فإذا أسلمتم فأوفوا به، ولكن لا تحدثوا حلفًا في الإسلام، بأن يرث بعضكم من بعض. (الطيبي)

## (٣٠) بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِيِّ عرف

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَاذِرَ، اسم موضع فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ رضي الله عنه: «انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قِبَلَكَ، فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ؛ سهر فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوْسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ. وَفِي الْحَدِيْثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ رَقْمِ (١٦٤٨):

[حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رضي الله عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوْسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنْ الْفُرْسِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ: هُوَ مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.]

---

سهر: قوله: فخذ منهم الجزية: قال محمد: السنة أن يؤخذ الجزية من المجوس من غير أن تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، وكذلك بلغنا عن النبي ﷺ. (الموطأ)

---

عرف: اختلاف الأئمة في أخذ الجزية من المجوسي: قوله: باب إلخ: قال الشافعي رحمه الله: إن الجزية على الكتابي ومثله المجوسي؛ فإنه كان ذا كتاب قد فقد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن في مشركي العرب والمرتدين سيفاً أو إسلاما، =

## (٣١)بَابُ (عرف) مَا جَاءَ مَا يَحِلُّ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

١٦٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا (سهر) نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُوْنَنَا، وَلَا (حلي) هُمْ يُؤَدُّوْنَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنْ الحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أَبَوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوْا كَرْهًا فَخُذُوْا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ أَيْضًا. وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَخْرُجُوْنَ فِي الْغَزْوِ فَيَمُرُّوْنَ بِقَوْمٍ وَلَا يَجِدُوْنَ مِنْ الطَّعَامِ مَا يَشْتَرُوْنَ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ أَبَوْا أَنْ يَبِيْعُوْا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوْا كَرْهًا فَخُذُوْا».

---

سهر: قوله: إنا نمرّ بقوم إلخ: قد بيّن المصنّف في تأويل الحديث توجيهًا حسنًا، وقال محي السنة: وقد يكون مرورهم على جماعة من أهل الذمة، وقد شرط الإمام عليهم ضيافة من يمرّ بهم؛ فإن لم يفعلوا أخذوا منهم حقّهم كرهًا، فأما إذا لم يكن شرط عليهم والنازل غير مضطرّ، فلا يجوز أخذ مال الغير بغير طيبة نفس منه، كذا في "المفاتيح".

---

عرف = والجزية على العجم، وتمسك الطحاوي في "مشكل الآثار" بحديث: قال النبي ﷺ لأبي طالب: لو قلتم كلمة يطيعكم بها العرب وتؤدي الجزية العجم، وقلنا: إن قيد الكتابي والمجوسي قيد اتفاقي، وإن قيل: إن تردد عمر ﷺ يفيد الشافعية، قلت: إن تردد عمر ﷺ بسبب أنه زعم المجوسي من أهل الكتاب وفقد، ولكنه لما رأى أن المجوس يناكحون بمحارمهم، زعم أنهم تركوا كتابهم، فأراد أن يردهم إلى كتابهم، فوجه التردد هذا لا في أخذ الجزية، وأراد أن لا يبقى بالجزية من ينكح محارمه ولا يعاهد معهم، والله أعلم.

محمل حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال العلماء: إن محمل حديث الباب أنه ﷺ عاهد بالذميين أن يطعموا إذا أتاهم المسلمون، وهذا مفهوم من كتبه ﷺ التي أخرجها الزيلعي في آخر "التخريج".

---

حلي: قوله: ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق: قلت: هذه الزيادة تدل على اشتراط هذه الضيافة عليهم، وإلا لاكتفى بذكر الضيافة.

هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ مُفَسَّرًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِنَحْوِ هَذَا.

## (٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ عرف

١٦٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا». سهر سهر سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ نَحْوَ هَذَا.

---

سهر: قوله: لا هجرة بعد الفتح: أي لا هجرة من مكة بعد الفتح فريضة؛ لأنها صارت دار الإسلام ولا فضيلة.
قوله: ولكن جهاد ونيّة: أي لكن لكم طريق إلى تحصيل فضائل في معنى الهجرة بالجهاد ونية الخير في كل شيء، وبقيت الهجرة من دار الحرب واجبة إلى يوم القيامة.
قوله: إذا استنفرتم: الاستنفار: الاستنصار، أي إذا دعاكم السلطان إلى الغزو فاذهبوا. (بحمع البحار)

---

عرف: حكم الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: قوله: باب إلخ: الهجرة إلى دار الإسلام من دار الحرب مختلفة في المتأخرين، وليست المسألة في كتب الأحناف، نعم تعرض ههنا الشافعية، وقال الشاه عبد العزيز في بعض رسائله باستحباب الهجرة، وهو المختار، وقال بعض العلماء بالوجوب، وتدل الأحاديث والآيات على الاستحباب، منها ما أخرجه الترمذي عن بريدة؛ لما فيه: أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم إلخ، وقالوا: كانت واجبة على أهل مكة، وقد تجب في بعض الأحوال.

* * * *

## (٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٦٥١ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (الفتح: ١٨) سهر، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَابْنِ عُمَرَ وَعُبَادَةَ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهم.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: «قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما»، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ: أَبُو سَلَمَةَ.

١٦٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٦٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَيَقُوْلُ لَنَا: «فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

سهر: قوله: تحت الشجرة: أي تحت شجرة سَمُرة في الحديبية، بايعوا النبي ﷺ بيعة الرضوان. (بمجمع البحار)

قوله: على أن لا نفرّ ولم نبايعه على الموت: وفي الرواية الآتية عن سلمة على الموت، حاصل الروايتين واحد، وهو عدم الفرار، قال النووي: قوله: "بايعناه على الموت" أي على أن لا نفرّ حتى نظفر بعدونا أو نقتل، لا أن الموت مقصود بنفسه. والله تعالى أعلم بالصواب، كذا في "مجمع البحار".

١٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمْ نُبَايِعْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَوْتِ، إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَمَعْنَى كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ، قَدْ بَايَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا قَالُوْا: لَا نَزَالُ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا لَمْ نُقْتَلْ، وَبَايَعَهُ آخَرُوْنَ فَقَالُوْا: لَا نَفِرُّ.

## (٣٤) بَابٌ فِي نَكْثِ الْبَيْعَةِ
نقض

١٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ (سهر) اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِنْ (سهر) أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ بِلَا اخْتِلَافٍ.]

---

سهر: قوله: لا يكلمهم الله: أي تكليم أهل الخير وبإظهار الرضا، بل بكلام السخط، وقيل: أراد الإعراض عنهم، ولا ينظر نظر رحمة ولطف، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم أو لا يثنيهم. (مجمع البحار) قوله: فإن أعطاه إلخ: حاصله أن غرضه من البيعة جر الدنيا؛ فإن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. وترك المصنّف ذكر الاثنين من الثلاثة للاختصار، كما ثبت في رواية غيره، أحدهما: رجل على فضل ماء الفلاة يمنعه من ابن السبيل. وثانيهما: رجل بايع رجلاً بسلعة بالحلف الكاذب، كذا في "مسند أحمد".

## (٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ الْعَبْدِ

١٦٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِعْنِيْهِ». فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، وَلَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

حَدِيْثُ جَابِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الزُّبَيْرِ.

## (٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ عرف

١٦٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ ﷺ تَقُوْلُ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: «فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ». قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بَايِعْنَا - قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي صَافِحْنَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ﷺ.

---

سهر: قوله: قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة: أجاب بوجهين، أحدهما: أن القول يكفي عن المصافحة. والثاني: أن لا يشترط لكل واحدة. (مجمع البحار)

---

عرف: **حكم بيعة النساء**: قوله: باب إلخ: تجوز بيعة النسوان بأخذ الرداء وهو ثابت، ولا تجوز المصافحة أصلاً و لم تثبت.

وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ نَحْوَهُ.*

## (٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ بَدْرٍ يَوْمَ بَدْرٍ كَعِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوْتَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ.** وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نَحْوَهُ»: [قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِأُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيَّةَ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ، وَأُمَيْمَةُ امْرَأَةٌ أُخْرَى لَهَا حَدِيْثٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «ثَلَاثُ مِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ»: [رَجُلًا].

* * * *

## (٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُمُسِ

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ (سهر)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ (اسم قبيلة): «آمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ». وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٦٦٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما نَحْوَهُ.

## (٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ (سهر)

١٦٦١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَتَعَجَّلُوا مِنَ الْغَنَائِمِ فَاطَّبَخُوا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُخْرَى النَّاسِ، فَمَرَّ بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ (سهر)، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «عَنْ أَبِيهِ».

١٦٦٢ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. وَهَذَا أَصَحُّ. وَعَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه. وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَنَسٍ وَأَبِي رَيْحَانَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنهم.

---

سهر: قوله: أبي جمرة: بالجيم والراء، اسمه نصر بن عمران الضبعي. قوله: النهبة: [أخذ المال المشترك من الغنيمة.] قوله: فأكفئت: أي قلبت وأريق ما فيها؛ لأنهم ذبحوا الغنم قبل القسمة. (مجمع البحار)

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ ﷺ.

## (٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيْمِ عَلَى أَهلِ الْكِتَابِ

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ «لَا تَبْدَؤُوْا اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى...» قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ تَعْظِيْمًا لَهُمْ، وَإِنَّمَا أُمِرَ الْمُسْلِمُوْنَ بِتَذْلِيْلِهِمْ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَلَا يَتْرُكْ الطَّرِيْقَ عَلَيْه؛ لِأَنَّ فِيْهِ تَعْظِيْمًا لَهُمْ.

---

سهر: قوله: من انتهب: أي أخذ مال الغنيمة قبل القسمة. قوله: فليس منا: أي ليس من أهل طريقتنا وسيرتنا. قوله: لا تبدؤوا اليهود إلخ: قال النووي: قال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام، ولا يحرم، وهذا ضعيف؛ لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم، وحكى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهو قول النخعي وعلقمة، وأما المبتدع فالمختار أنه لا يبدأ بالسلام، إلا لعذر وخوف ومفسدة، قاله الطيبي. قوله: فاضطرّوه إلى أضيقه: أي لا يترك في صدر الطريق، بل يضطرّ إلى أضيقه، ولكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ونحوها. (الطيبي)

١٦٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: عَلَيْكَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

سهر: قوله: فقل عليك: قال الطيبي: اتفقوا على الردّ على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام، بل يقال: عليكم، أو وعليكم فقط، وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم: عليكم، وعليكم بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات: "وعليكم" بإثباتها، وعلى هذا ففي معناه وجهان، أحدهما: أنه على ظاهره، فقالوا: عليكم الموت، قال: وعليكم أيضًا، أي نحن وأنتم فيه سواء، كلّنا نموت.

والثاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك. وتقديره: عليكم ما تستحقونه من الذمّ. قال الخطابي: حذف الواو هو الصواب؛ لأنه صار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصةً، وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة. قال النووي: والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان، كما صرحت به الروايات، وإثباتها أجود، ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم، فلا ضرر فيه.

* * * *

## (٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُوْدِ فَأَسْرَعَ فِيْهِمْ القَتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيْمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِيْنَ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: «لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا».

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ جَرِيْرٍ»، وَهَذَا أَصَحُّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه. وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيْلَ قَالُوْا: «عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً...» وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ جَرِيْرٍ». وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيْرٍ رضي الله عنه مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

---

سهر: قوله: فاعتصم ناس بالسجود: أي ناس من المسلمين الساكنين في الكفار سجدوا باعتماد أن جيش الإسلام يتركوننا عن القتل حيث يروننا ساجدين؛ لأن الصلاة علامة الإيمان.

قوله: أنا بريء إلخ: أي يجب على المسلم أن يتباعد عن منزل مشرك، ولا ينزل بموضع إذا وقدت ناره كنار مشرك، بل ينزل مع المسلمين في دارهم؛ لأنه لا عهد للمشركين ولا أمان، وحثّهم على الهجرة.

قوله: لا تراءى: أصله لا تتراءى تتفاعل من الرؤية، أو معناه: لا يتسم المسلم بسمة المشرك، أي لا يتشبه في هديه وشكله، وبراءته عليه السلام براءةً من دمه أو موالاته، وإنما عقله نصف عقله؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فيسقط حصة جنايته. (مجمع البحار مع الاختصار)

---

حلي: قوله: فأمر لهم بنصف العقل: قلت: فيه تحقيق المسألة.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: الصَّحِيْحُ حَدِيْثُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ. وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُسَاكِنُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تُجَامِعُوْهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ».

## (٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ (عرف)

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ (سهر) جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، فَلَا أَتْرُكُ فِيْهَا إِلَّا مُسْلِمًا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٦٦٩ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ».

---

سهر: قوله: من جزيرة العرب: قال الطيبي: الجزيرة اسم موضع من الأرض، وهو ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول، وما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة في العرض، وقيل: هو من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً، ومن جُدّة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضًا. قال الأزهري: سميت جزيرة؛ لأن بحر فارس وبحر سودان أحاطا بجانبيها، وأحاط بالجانب الشمالي دجلة وفرات.

---

عرف: **دخول الكافر في جزيرة العرب**: قوله: باب إلخ: الكافر لا يقيم في جزيرة العرب، نعم يجوز له المرور، واختلف في أن الحكم لجميع جزيرة العرب أو لبعضها، وأشار إلى الأول الطحاوي في "مشكل الآثار"، واختصر محمد في موطئه.

## (٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ ﷺ عرف

١٦٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي.

قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا نُوْرَثُ»، سهر عرف

وَلَكِنْ أَعُوْلُ مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْلُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ وَعَائِشَةَ* رضي الله عنهم.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَعَائِشَةَ رضي الله عنها»: [وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه].

---

سهر: قوله: لا نورث: بفتح راء ويصح الكسر. وحكمته: أنهم كالآباء للأمة، فمالهم لكلهم، أو لئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثتهم، ونزاع علي وعباس قبل علمهما بالحديث، وبعده رجعا، واعتقدا أنه محقّ، بدليل أن عليًا لم يغيّر الأمر حين استخلف؛ فإن قلت: فكيف نازعا عمر رضي الله عنه؟ قلت: طالبا في التصرّف بعد أن يكونا متصرّفين بالشركة، وكره عمر القسمة حذرًا من دعوى الملك. (مجمع البحار) قوله: أعول: [عول عيال دارى كردن ونفقه وقوت دادن.]

---

عرف: موضع حائط فدك: قوله: باب إلخ: كان حائط فدك بين مدينة وخيبر.

ضبط الكلمة: "نورث" والرد على الرافضة: قوله: لا نورث إلخ: معروف أو مجهول، قال الروافض الملاعنة: إن الشيخان ظلما عياذاً بالله، والحال أن عليّاً وعثمان رضي الله عنهما أيضاً تمشيا على ما فعله الشيخان. حكي أن رافضياً ذهب عند السفاح الخليفة العباسي، وقال: إني مظلوم فأجرني، قال الخليفة: من ظلمك؟ قال: أبو بكر وعمر في تركة النبي ﷺ، فسأل الخليفة عند من الفدك؟ قال: عند عثمان رضي الله عنه، قال: ثم عند مَنْ؟ قال: عند علي رضي الله عنه، وهكذا، قال الخليفة: فأي خصوصية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسكت الرافضي الملعون، فأمر الخليفة بقطع رأسه فقطع، وقد تكلم شراح البخاري في حديث الباب، وقال السيد السمهودي: إن نزاع فاطمة لم يكن في تحصيل التركة وتملكها، بل في تولي الوقف، وفي كتب الفقه أن الأولى بتولي الوقف أولاد الواقف، وقول السمهودي ألطف.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، إِنَّمَا أَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.*

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٦٧١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ،.....

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه»: [وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ.

وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، نَحْوَ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَسْأَلُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَا: سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنِّي لَا أُوْرَثُ». قَالَتْ: وَاللهِ، لَا أُكَلِّمُكُمَا أَبَدًا، فَمَاتَتْ وَلَا تُكَلِّمُهُمَا. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى: مَعْنَى «لَا أُكَلِّمُكُمَا» تَعْنِي فِي هَذَا الْمِيْرَاثِ أَبَدًا، أَنْتُمَا صَادِقَانِ.]

ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُمْ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟» قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَجِئْتَ أَنْتَ وَهَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيْرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ». وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

* * * *

## (٤٤) بَابُ مَا جَاءَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذِهِ لَا تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ» سهر

١٦٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَرْصَاءَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُوْلُ: «لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ وَمُطِيْعٍ رضي الله عنهم. هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ حَدِيْثُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِهِ.

---

سهر: قوله: إن هذه لا تُغزى بعد اليوم: يعني مكة، أي لا تعود دار كفر يغزى عليها، أو لا يغزوها الكفار أبدًا؛ إذ المسلمون قد غزوها مرات، غزوها زمن يزيد بن معاوية بعد وقعة الحرة، وزمن عبد الملك بن مروان مع الحجاج، وبعده على أن من غزاها من المسلمين لم يقصدوها، ولا البيت، وإنما قصدوا ابن الزبير مع تعظيم أمر مكة، وإن جرى عليه ما جرى من رميه بالنار في المنجنيق والحرقة، ولو روي لا تغز على النهي لم يحتج إلى التأويل. (مجمع البحار)

---

قوت: قوله: عن الحارث بن مالك: ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

قوله: ابن برصا: قيل: هي أمه، وقيل: جدته أم أبيه، واسمها ريطة بنت ربيعة.

قوله: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة: قال العراقي: هذا الحديث هل خارج مخرج الخبر، أو مخرج النَّهي؟ فيه احتمال، قال: وإنما قلنا ذلك؛ لإخباره ﷺ أنه يغزو جيش الكعبة، كما ثبت في الصحيح، وقد أوّله محمَّد بن سعد في "الطبقات" قال: قوله: "تغزى" يعني على الكفر. قال العراقي: وهذا أيضًا يكون جوابًا عن غزو الحبشة الكعبة وتخريبهم إياها؛ لأنهم لا يغزونهم على الكفر. قلت: وكذا قتال الحجَّاج لابن الزبير بها، وقتال القرامطة لأهلها، وقتلهم إياهم وأخذهم الحجر الأسود.

* * * *

## (٤٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيْهَا الْقِتَالُ

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْسَكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتَلَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أَمْسَكَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَّى الْعَصْرِ، ثُمَّ أَمْسَكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يُقَاتِلُ. وَكَانَ يُقَالُ: عِنْدَ ذَلِكَ تَهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُوْنَ لِجُيُوْشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ.

عن القتال

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﷺ بِإِسْنَادٍ أَوْصَلَ مِنْ هَذَا، وَقَتَادَةُ لَمْ يُدْرِكْ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ ﷺ، مَاتَ النُّعْمَانُ ﷺ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ.

أي غير منقطع

١٦٧٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ إِلَى الْهُرْمُزَانِ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ هُوَ أَخُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ.

سهر

---

سهر: قوله: وتهب: في "القاموس": الهبّ والهبوب: ثوران الريح كالهبيب، الهبوب: بادوزيدن. (الصراح)

## (٤٦) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ

١٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الطِّيَرَةُ (سهر) مِنْ الشِّرْكِ، وَمَا مِنَّا (سهر شيخ ابن مسعود) وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُوْلُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: «وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» قَالَ سُلَيْمَانُ: هَذَا عِنْدِيْ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ.* وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وأَبِي هُرَيْرَةَ وَحَابِسٍ التَّمِيْمِيِّ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ. وَرَوَى شُعْبَةُ أَيْضًا عَنْ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا عِنْدِيْ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ»: [وَمَا مِنَّا].

---

سهر: قوله: الطيرة: بكسر طاء وفتح ياء وقد تسكن، التشاؤم بشيء، وهو مصدر تطيّر طيرةً، كتخيّر خيرة، و لم تجئ من المصدر، هكذا غيرهما. (المجمع)

قوله: وما منّا: أي وما منا إلا يعتريه الطيرة، وتسبق إلى قلبه الكراهة، قيل: إنه من قول ابن مسعود: وكانوا =

---

عرف: نهي الشريعة عن الطيرة دون الفأل وعدم تأثيرهما في الأمور وثبوت التفاؤل منه ﷺ: قوله: باب ما جاء في الطيرة: نهى الشريعة عن الطيِّرَة (بدفالى) لا الفأل، وليسا بمؤثرين في الأمور، بل التفاؤل يورث ظن الخير في الله، وفي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي إلخ، وثبت تفاؤله عليه السلام بالأسامي، وروي عن عائشة ﷺ رواه الحافظ في "التلخيص" بسند أئمة النحاة، وهم ثقات، وهو بمسلسل بالنحاة، قالت: كان النبي ﷺ يقرأ هذا الشعر أحياناً:

تفاءل بما تهوى يكن فَلَقَلَّمَا يقال الشيء كان إلا تحققا =

---

شيخ: قوله: ما منا: حاصله: أنه ليس منا رجل لم يختلج في صدره مضمون الطيرة.

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى[سهر] وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»[شيخ]. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٦٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيْحُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

---

سهر = يعتقدون أن التطيّر يجلب لهم نفعًا، أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه، ومعنى يذهبه بالتوكل: أنه إذا خطر له عارض التطيّر، فتوكل على الله وسلم إليه و لم يعمل به، غفر له. (مجمع البحار) قوله: لا عدوى: العدوى ههنا مجاوزة العلّة من صاحبها إلى غيره، وذلك على ما يذهب إليه المتطبّبة في علل سبع: الجذام والجَرَب والجُدَرِي والحَصبَة والبَخَر والرَمَد والأمراض الوبائية، وقد اختلف العلماء في التأويل، فمنهم من يقول: إن المراد منه نفي ذلك، وإبطاله على ما يدل ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على العدوى، وهم الأكثرون، ومنهم من يرى أنه لم يرد إبطالها، فقد قال ﷺ: فرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد، وقال: لا يوردن ذو عاهة على مصح، وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة؛ فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدّية مؤثّرة لا محالة، فأعلمهم بقوله: إن ليس الأمر على ما يتوهّمون، بل هو متعلّق بالمشيئة، إن شاء كان، وإن لم يشأ لم يكن. (الطيبي)

---

عرف = وقال الحافظ في بعض تصانيفه: إن قطعة حديث الباب "وما منا إلخ" مدرجة من الراوي. نسبة إنشاد الشعر من الأئمة: واعلم أنه نسب إنشاد الشعرين إلى أبي حنيفة، ونسب إليه قصيدة أيضاً، ولكن عبارة هذه القصيدة ركيكة، و لم تذكر هذه النسبة بالسند، فلا أصل لها، وكان الشافعي ﷺ في أعلى ذروة الشعر، و لم أجد عن مالك ﷺ إنشاد شعر، ونسب إلى البخاري أيضاً إنشاد بعض الأشعار.

---

شيخ: قوله: وما الفأل: فإنه خارج عن مقدوراتنا، ولكن ينبغي للمؤمن أن يتوكّل على الله تعالى وإن اختلج في صدره مضمون الطيرة، وأحب ﷺ الفأل، واستكره الطيرة، ووجهه: أن الفأل عبارة عن أن يسمع الرجل وقت خروجه إلى الحاجة كلمة حسنة، أو يلاقي رجلاً صالحا، فتفاءل به، والطيرة خلاف هذا، ففي الفأل حسن الظن بالله تعالى، وفي الطيرة سوء الظن به تعالى، فلذا أحبّه رسول الله ﷺ دون هذا، ولكن مع هذا من شأن المؤمن أن لا يعتمد بأن لهما أثرًا وهما مؤثران، بل الفاعل الله تعالى، وفيهما تطييب القلب أو تحزينه.

## (٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقِتَالِ

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي (سهر) خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، وَقَالَ: «اغْزُوْا بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا (سهر) تَغُلُّوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، فَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - أَيَّتُهَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ:

ادْعُهُمْ[1] إِلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوْا ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ، وَإِنْ[2] أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الْأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوْا، فَإِنْ[3] أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ؛.....

---

سهر: قوله: في خاصّة نفسه: متعلق بـ "تقوى الله" وهو بـ"أوصى". و"خيرًا" منصوب على انتزاع الخافض، وهو من باب العطف على عاملين مختلفين كأنه قيل: أوصى بتقوى الله في خاصّة نفسه، وأوصى بخير فيمن معه من المسلمين. وقوله: "بسم الله وفي سبيل الله" متعلّقان بـ "اغزوا"، ويجوز أن يكون الثاني ظرفًا له، والأول حالاً. وقوله: "قاتلوا" جملة موضحة لـ "اغزوا". قوله: لا تغلوا إلخ: [من الغلول، وهو السرقة من المغنم] كالاستطراد وقع بين الكلامين اهتمامًا به، كذا في "الطيبي".

قوله: ولا تغدروا: [من الغدر وهو الخيانة ونقض العهد. (الهداية)]

فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوْا[سهر] ذِمَمَكُم وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوْكَ أَنْ تُنْزِلُوْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوْهُمْ، وَلَكِنْ[سهر] أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ أَمْ لَا» أَوْ نَحْوَ ذَا.

وَفِي الْبَابِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه. وَحَدِيْثُ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيْهِ: «فَإِنْ أَبَوْا فَخُذْ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ». هَكَذَا رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ. وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَذَكَرَ فِيْهِ أَمْرَ الْجِزْيَةِ.

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُغِيْرُ إِلَّا عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، من الإغارة فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ، واسْتَمَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: «عَلَى الْفِطْرَةِ». فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ». قَالَ الْحَسَنُ: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ،(١) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة: "أبو الوليد" بدل قوله: "الوليد".

---

سهر: قوله: أن تخفروا: بضم تاء، من الإخفار، وهو نقض العهد، أي لا تجعل لهم ذمة الله؛ فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها، كذا في "الطيبي" و"المجمع".

قوله: ولكن أنزلهم على حكمك: فإنك ربما تخطئ في حكم الله أو لا تفي به، فتأثم به. (مجمع البحار)